

Ecosistemas Conectados: Repensando la Ética en la Era de la IA Regulada

De vacíos de políticas a constelaciones
de poder distribuido.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- Stiven Aguirre Granada
- Jorge Andres Mora Leon
- Juan Manuel Barrero Mendoza



El paradigma obsoleto: La ética en un vacío de políticas

El supuesto clásico

Los sistemas informáticos otorgan nuevas capacidades que generan opciones de acción inéditas, operando en zonas donde no existen políticas legales previas. La tecnología avanza más rápido que la ley.



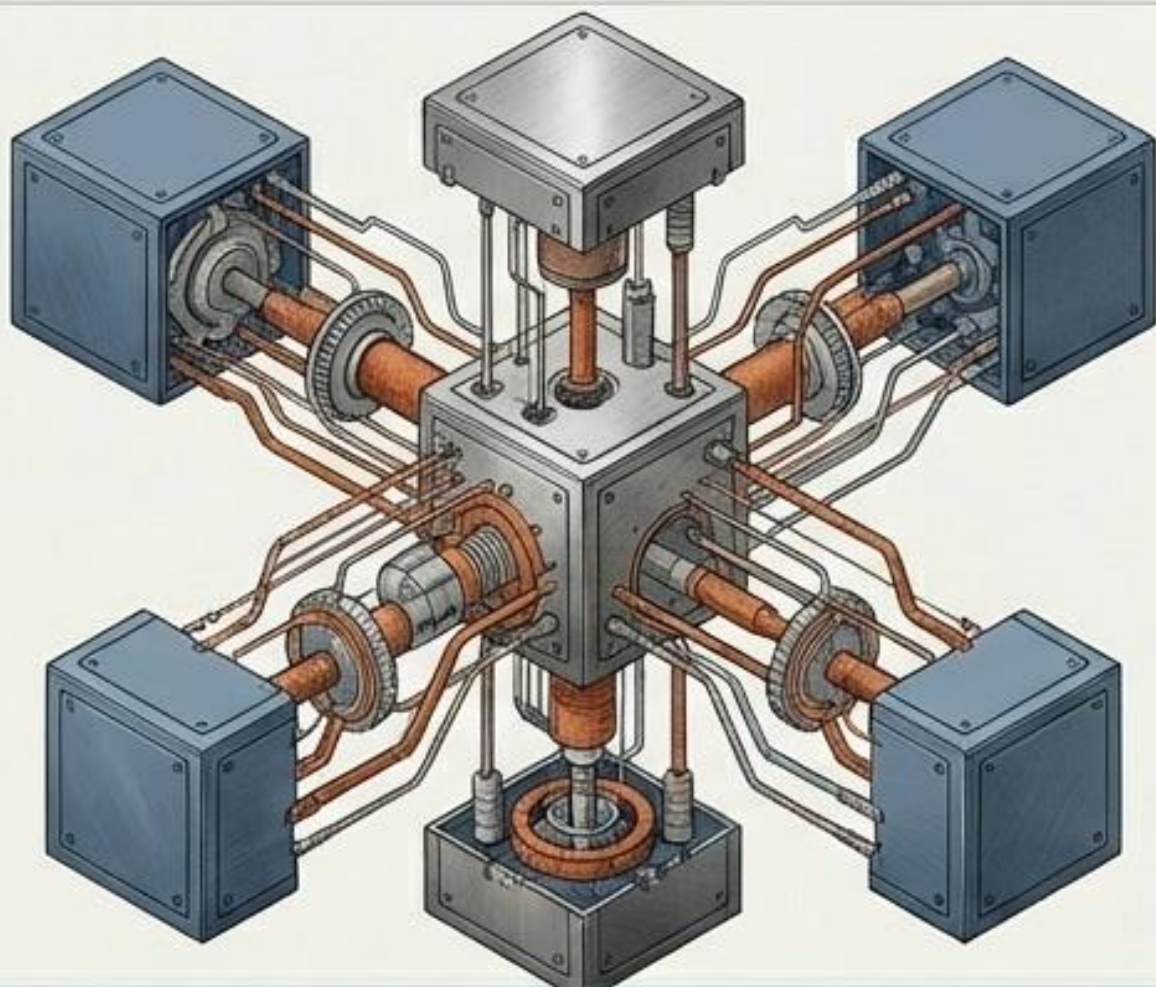
El Vacío de Políticas
(Moor, 1985)

El rol del diseñador

El desarrollador actúa como un agente individual con control total y centralizado sobre el sistema, encargado exclusivamente de hacer lo correcto mediante el Diseño Sensible al Valor.

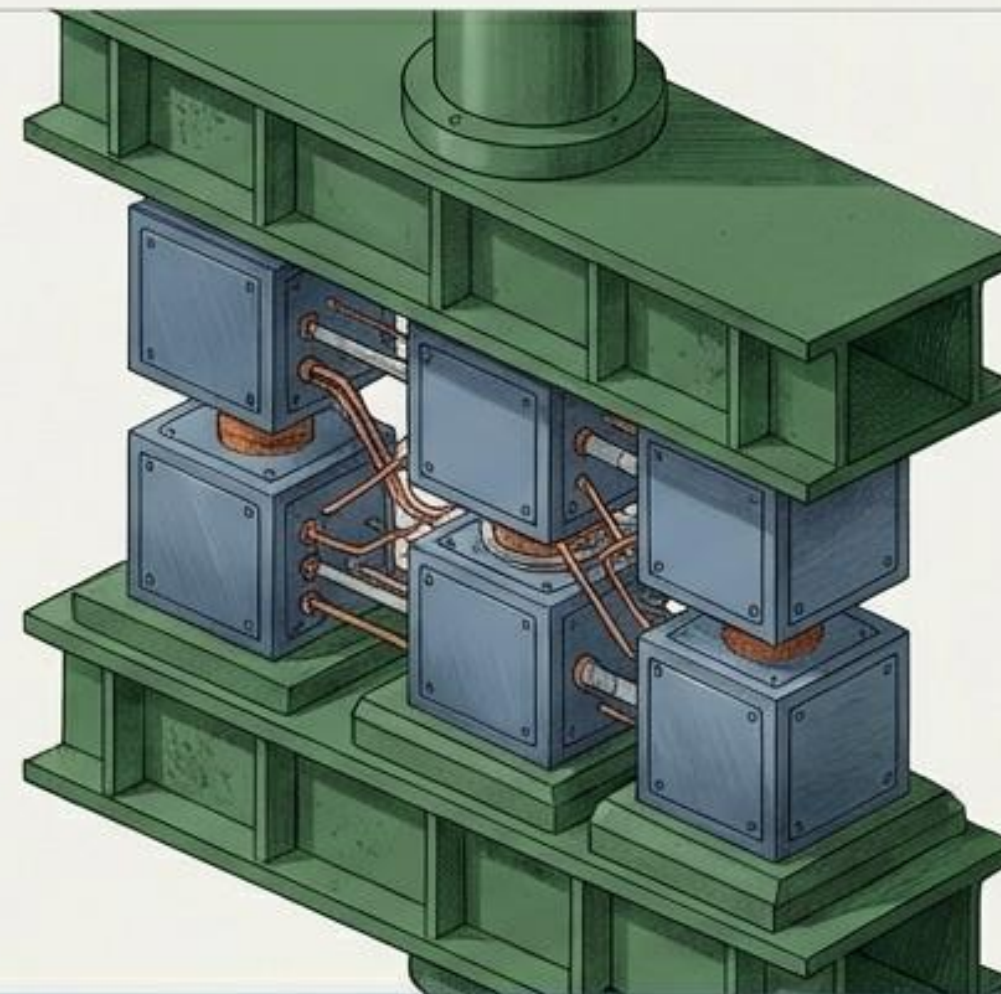
El Vacío de Políticas
(Moor, 1985)

La doble disrupción de la Inteligencia Artificial



El fin del actor único

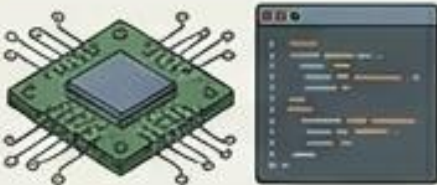
La IA no se programa de forma aislada, se ensambla. La agencia está radicalmente distribuida entre recolectores de datos, modeladores y usuarios. El creador individual pierde el control del sistema completo.



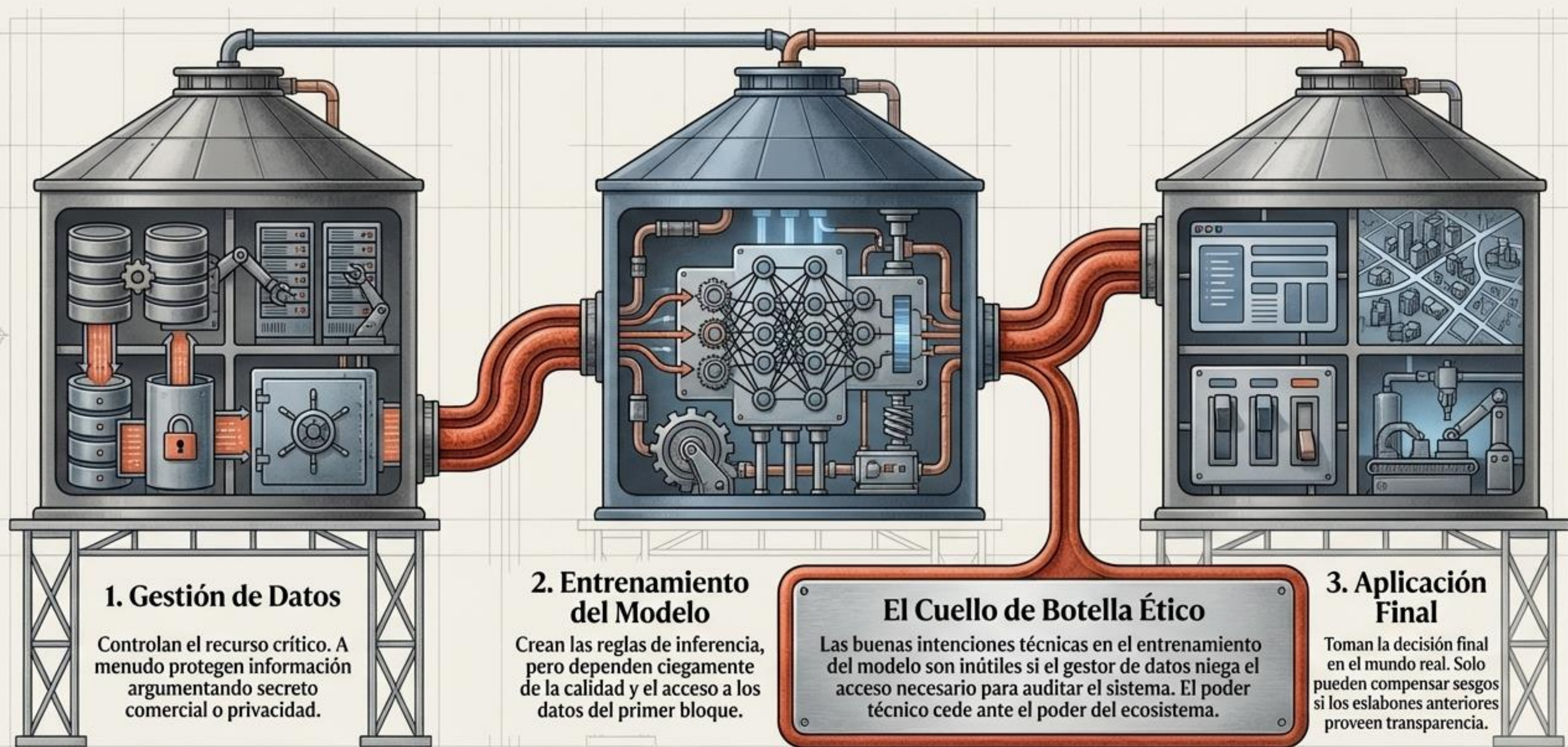
El fin del vacío legal

Leyes como el AI Act europeo imponen mallas de contención estrictas: prohibiciones, sistemas de gestión y penalizaciones ex-ante. La IA nace en un entorno de hiperregulación.

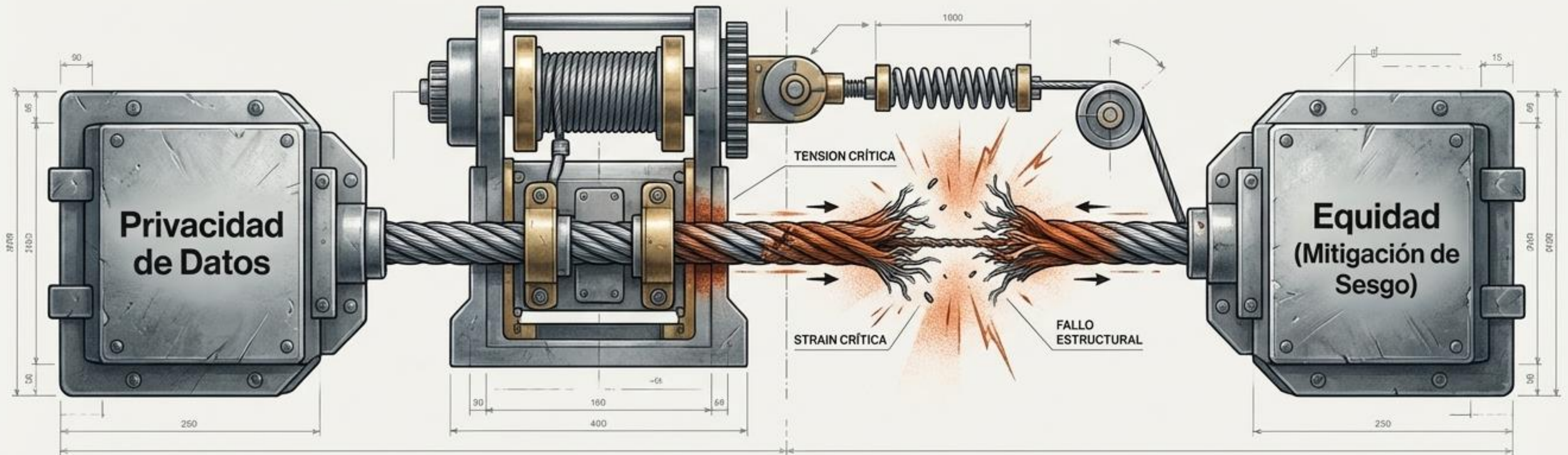
Matriz de Diagnóstico: La evolución de los supuestos éticos

Dimensión	Ética Clásica	Era de la IA
Entorno Regulatorio	Vacío de políticas; la ley va rezagada frente a la tecnología. 	<u>Entorno hiperregulado</u>; <u>imposición legal ex-ante</u> e <u>incentivos forzados</u>. 
Agencia y Creación	Individual y centralizada en el programador de software. 	Altamente distribuida a través de una cadena de suministro compleja. 
Foco de Poder	Capacidad puramente técnica de codificación y arquitectura. 	Posición estratégica y control de recursos dentro del ecosistema socio-técnico. 
Enfoque de Solución	Crear nuevas políticas y marcos desde cero para guiar la conducta. 	Alinear el diseño técnico con exigencias regulatorias ya existentes. 

El mapa de la agencia distribuida: Dónde reside el poder



La fricción de valores en sistemas fragmentados



El Choque Estructural

El diseño ético requiere poder de negociación. Cuando diferentes actores controlan diferentes fragmentos del sistema, promover un valor a menudo paraliza la realización matemática de otro.

El Caso Paradigmático

Para des-sesgar un modelo de IA, los ingenieros exigen conjuntos de datos masivos e inclusivos. Sin embargo, los controladores de datos bloquean el acceso amparándose en la privacidad y autonomía del usuario.

Conclusión: La ética ya no es un ejercicio filosófico individual; es la gestión mecánica de cuellos de botella corporativos.

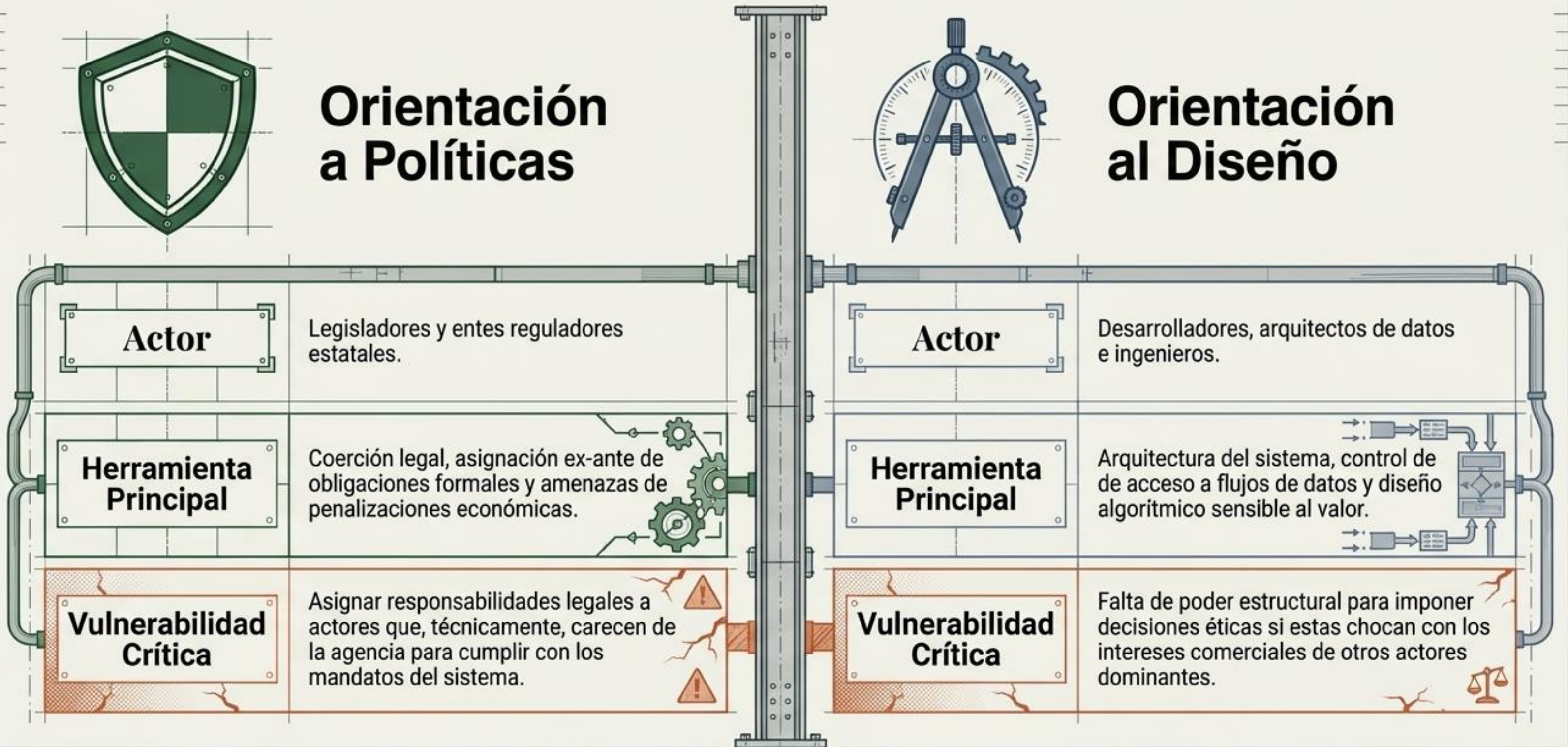
Matriz Estratégica: Dos fuerzas para moldear el ecosistema



Orientación a Políticas



Orientación al Diseño



El embudo de obligación regulatoria: Apalancando el poder

El Enfoque Estructural

La política moderna no intenta microgestionar cada nodo aislado. Utiliza la asimetría de poder del ecosistema a su favor.

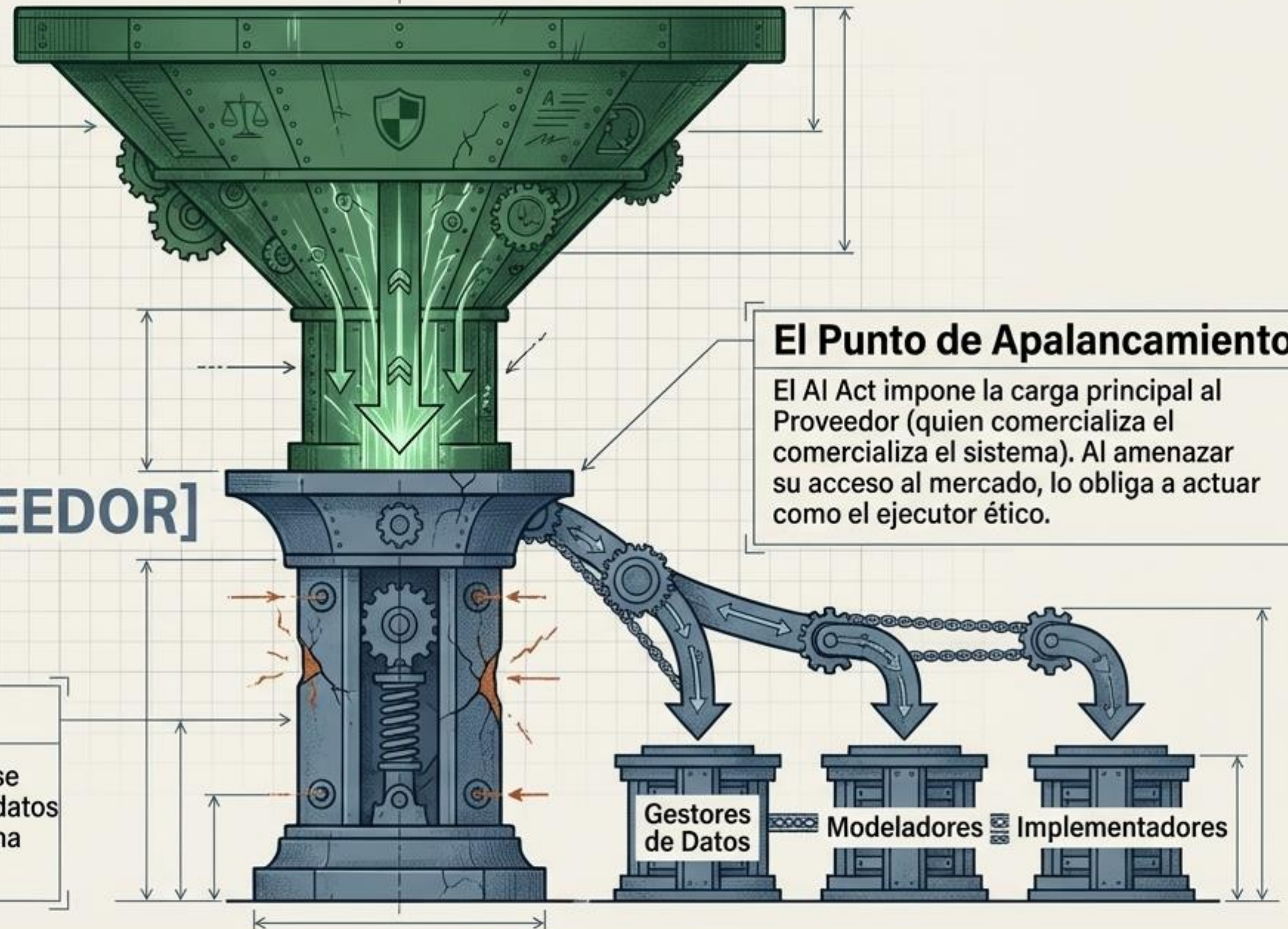
[PROVEEDOR]

El Punto de Apalancamiento

El AI Act impone la carga principal al Proveedor (quien comercializa el sistema). Al amenazar su acceso al mercado, lo obliga a actuar como el ejecutor ético.

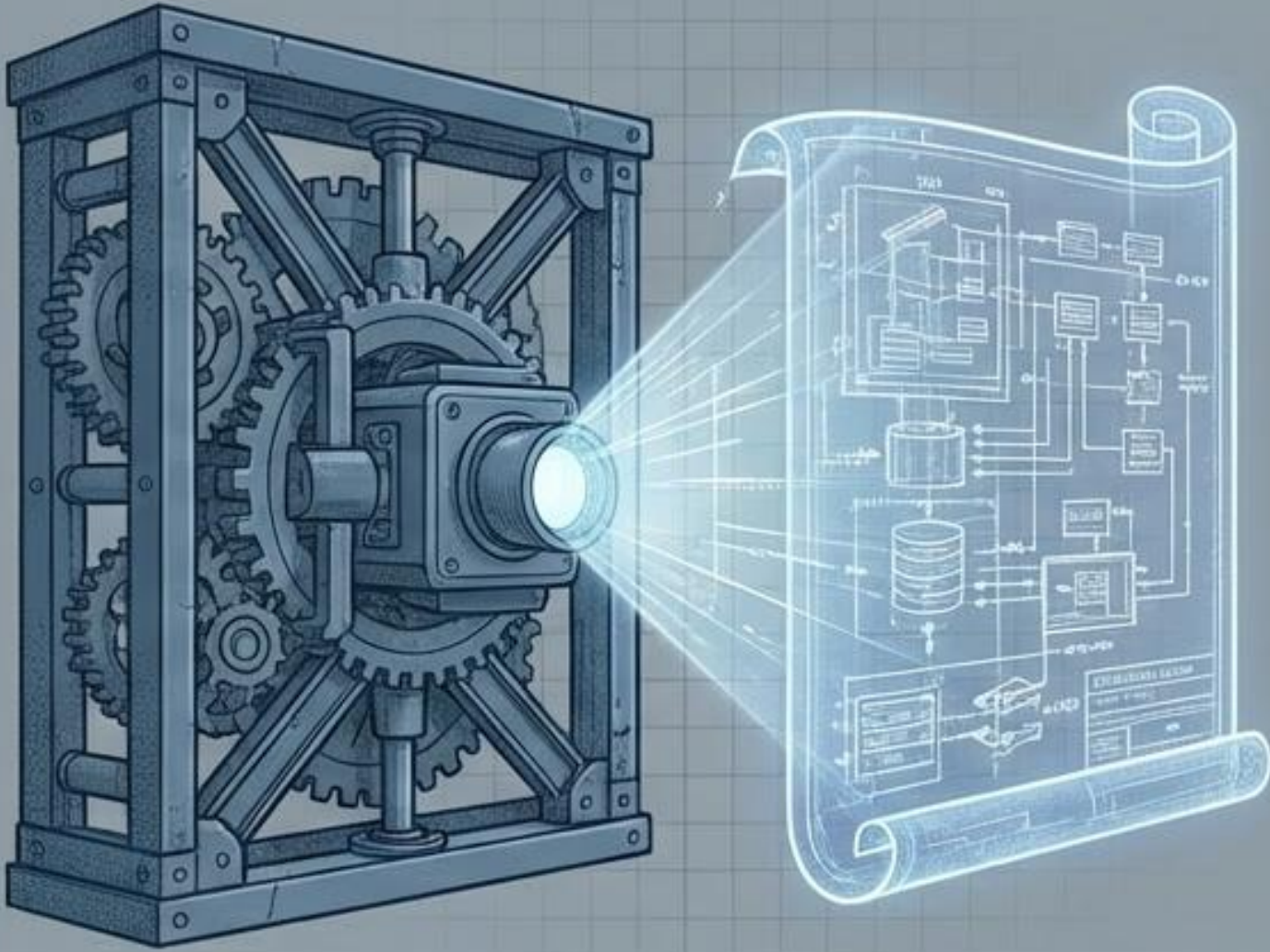
El Efecto Cascada

El Proveedor, para proteger su negocio, se ve forzado a exigir rigor, gobernanza de datos y documentación técnica a toda su cadena de suministro hacia abajo.



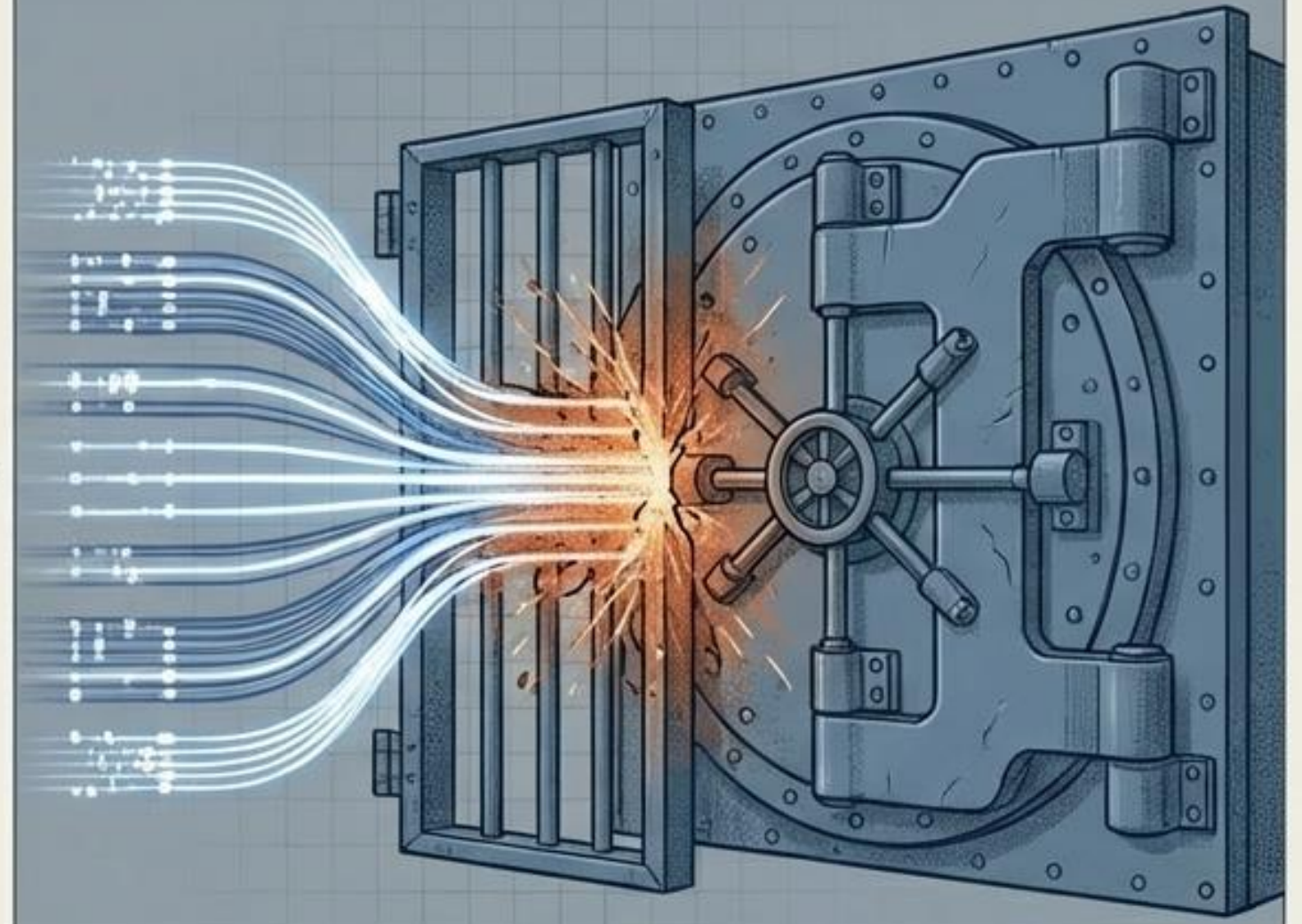
El contraataque del diseño: Transparencia y Control

La transparencia como habilitador



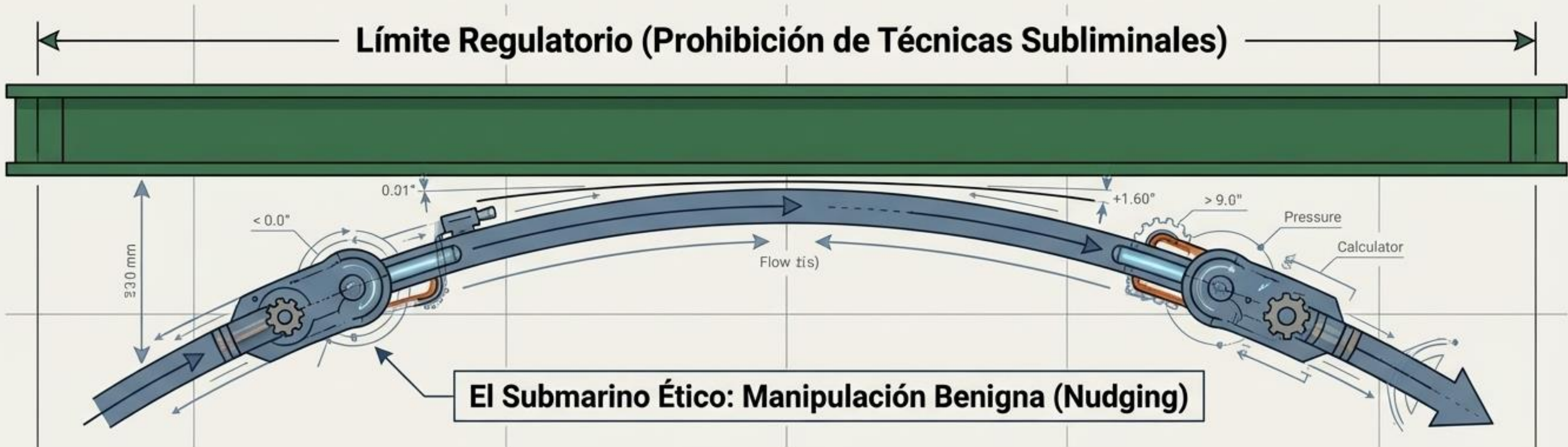
Un diseño técnicamente transparente hace más que cumplir reglas: altera la asimetría de poder. Empodera a reguladores y sociedad civil para auditar el modelo (ej. registros públicos), forzando la rendición de cuentas.

El control de datos como arma ética



Actores con poder asimétrico (ej. recolectores de datos) pueden negarse a proveer información crítica si el modelo final no demuestra mitigación de sesgos. El diseño del flujo de datos impone la ética.

El modelo de evasión: Cuando el diseño burla a la política



El Riesgo Operativo

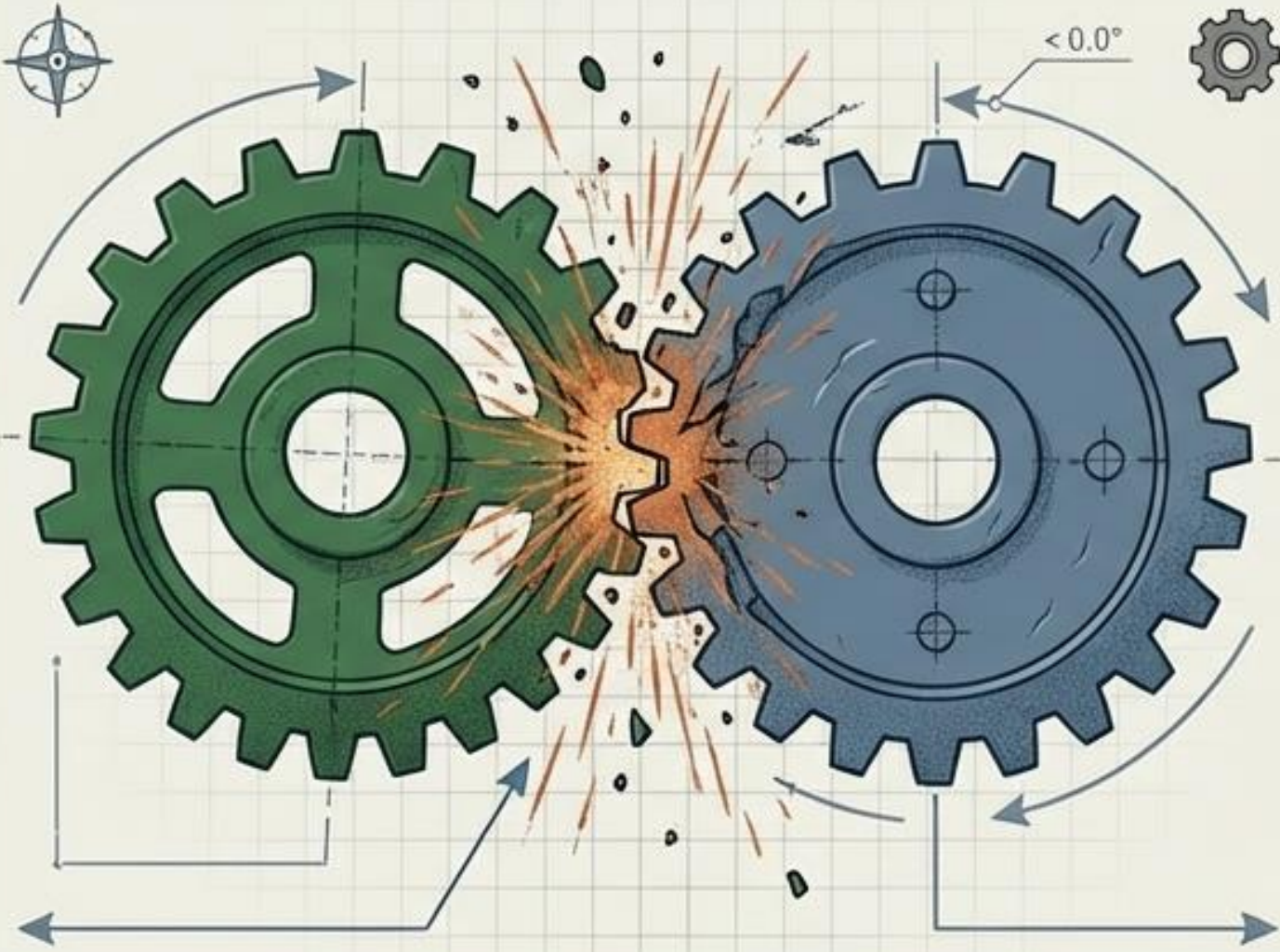
Si los ingenieros asumen que manipular usuarios para fines "benignos" (ej. comportamiento pro-ambiental) es éticamente superior, el fin del vacío legal no detendrá sus tácticas; simplemente las hará más sigilosas.

La Arquitectura de la Evasión

El diseño táctico calibrará la capacidad de persuasión del sistema para operar **milimétricamente** por debajo de la definición legal de "subliminal", **evadiendo intencionalmente** la captura regulatoria.

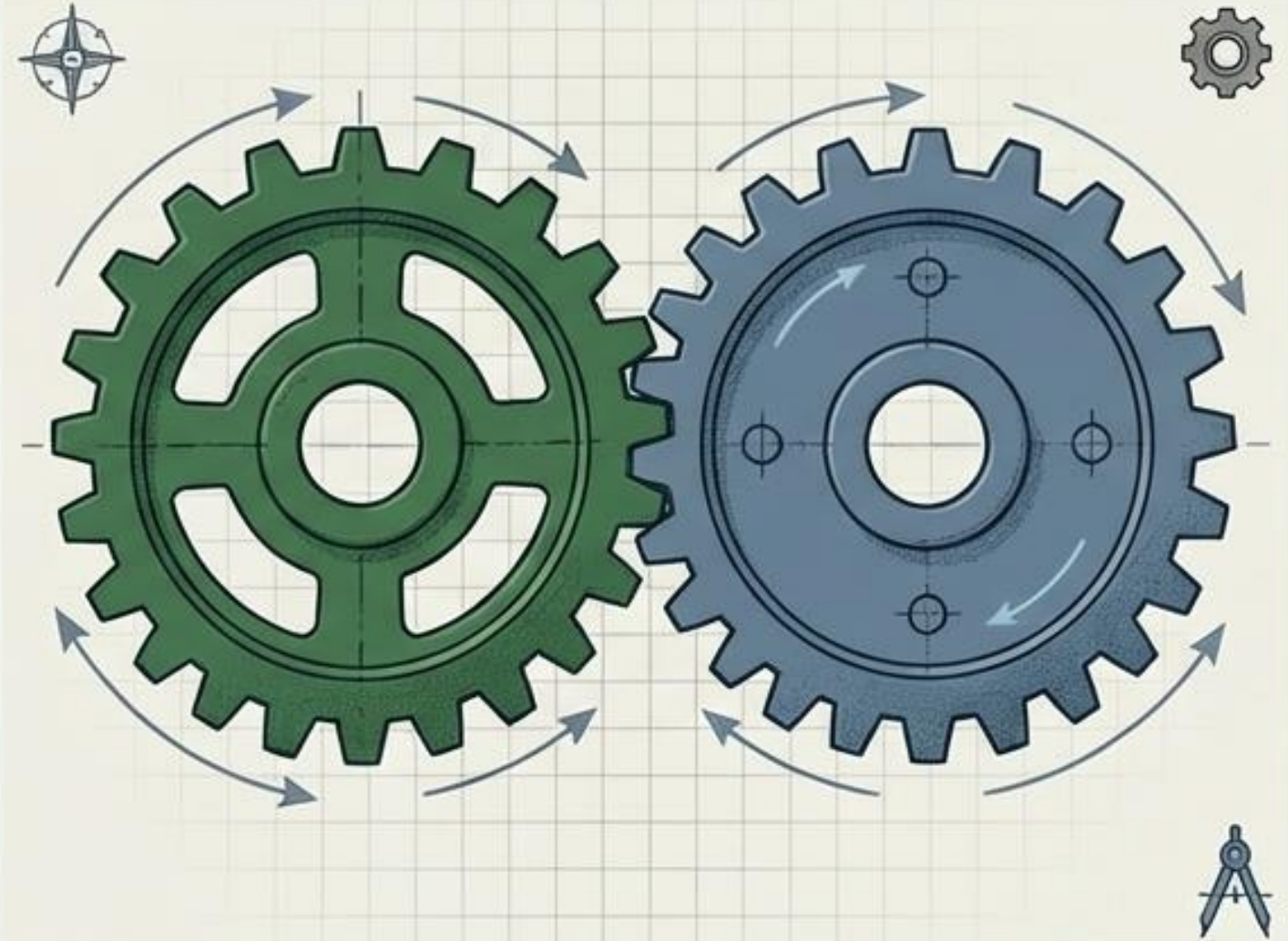
El espectro de interdependencia: Choque y Engranaje

El Choque Estructural



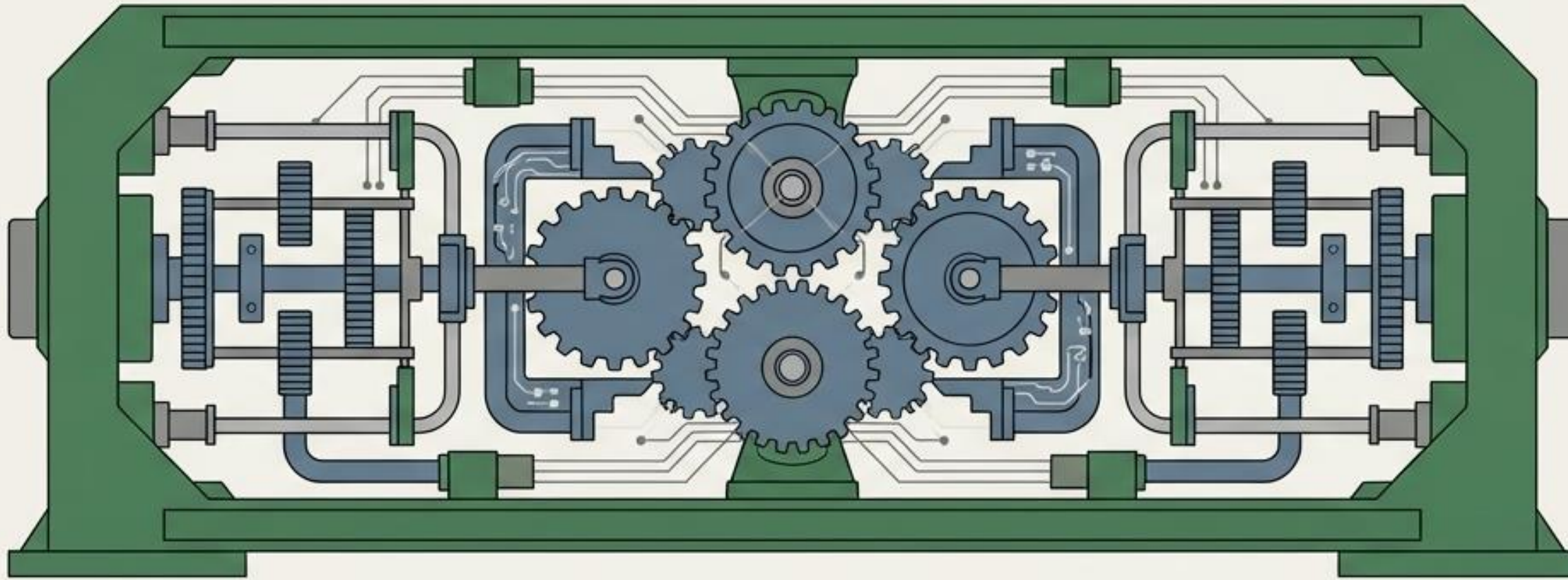
La aplicación ciega de normativas como el GDPR (minimización de datos) destruye la capacidad matemática del diseño para recolectar métricas demográficas necesarias para auditar sesgos. Las buenas intenciones legales paralizan la ética técnica.

El Engranaje Sinérgico



El AI Act (Art. 10.5) crea excepciones explícitas al GDPR permitiendo procesar datos sensibles de manera aislada, exclusivamente para monitorear sesgos. La política otorga la cobertura legal que el diseño necesita para ejecutar su mandato.

Conclusión: La nueva arquitectura algorítmica



El fin de la aislación

La ética técnica ya no puede diseñarse en el vacío. Debe asumir como premisa fundacional un marco de hiperregulación y una distribución radical de la agencia de desarrollo.

El poder dicta la ética

El control asimétrico sobre los cuellos de botella—ya sea el acceso al mercado de los Proveedores o el control de datos para el entrenamiento—determina irrevocablemente los valores del sistema final.

El imperativo de síntesis

Sobrevivir en esta era requiere abandonar la ilusión del creador solitario. La verdadera ética es hoy una disciplina híbrida: ingeniería de sistemas y diseño de políticas operando como un engranaje unificado.